

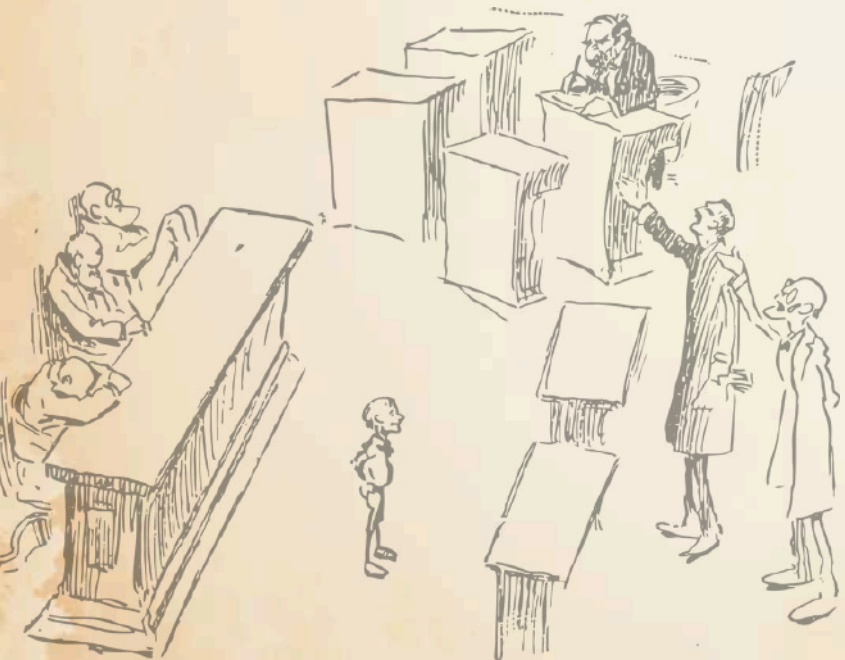


# तूर्यनाद '25



## कथा भारत की: भाषा, भाव एवं भूमि

## छात्र संसद



● ● ● ● ● ———

“छात्रों के स्वप्नों में जो उजाला है, वही कल का भारत बनाएगा,  
हर तर्क में जो सच्चाई है, वो इतिहास रचवाएगा।”

————— ● ● ● ● ●

## उद्देश्य:-

तूर्यनाद द्वारा छात्र-संसद प्रतियोगिता की अभिकल्पना तार्किक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए, विचारों की स्पष्टता और प्रभावी अभिव्यक्ति को निखारने एवं सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है।

## योग्यता:-

- प्रतिभागी को किसी महाविद्यालय का छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है।

## विधेयक:-

- साइबर सुरक्षा विधेयक
- समान अवसर एवं सामाजिक न्याय (संशोधन) विधेयक

(विधेयक संलग्न)



## विवरण:-

- प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की जाएगी।
- किसी एक विषय पर वीडियो बना कर समय सीमा से पूर्व तूर्यनाद'25, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के आधिकारिक ईमेल पर भेजना होगा।
- प्रथमचरण ऑनलाइन रहेगा जिसमें प्रतिभागियों को दिए गए विषयों में से अपनी रुचि के अनुसार वीडियो की समय सीमा 2 से 5 मिनट तक होनी चाहिए।
- भाषा शैली कृत्य, सभ्य व सुस्पष्ट हो।
- द्वितीय चरण का प्रारूप समूह चर्चा होगा, जिसका आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों को हमारे द्वारा दिए गए विषय पर चर्चा करनी होगी।
- अंतिम चरण का आयोजन मैनिट परिसर भोपाल में 13 सितम्बर को छात्र गतिविधि केंद्र में सुबह 9 बजे से किया जाएगा।



## महत्वपूर्ण दिनांक :

- पंजीकरण अंतिम तिथि : 20 अगस्त 2025
- प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि : 21 अगस्त 2025
- अंतिम चरण: 13 सितम्बर 2025

## नियम एवं दिशा-निर्देश :

- छात्र-संसद का माध्यम हिन्दी रहेगा।
- प्रतिभागियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी बात रखनी होगी।
- सभी प्रतिभागियों को संसदीय मर्यादा का पालन करना होगा।
- विधेयक पर आधारित तथ्यों और तर्कों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।



- व्यक्तिगत हमलों और अनुचित भाषा का प्रयोग वर्जित होगा।
- समय सीमा का पालन न करने पर अंक कटौती होगी।
- सभी दलों को उनके मुद्दों पर समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- शून्य काल (Zero Hour)।
  - इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं।
  - समय सीमा का ध्यान रखना होगा अन्यथा शून्य काल समाप्त किया जा सकता है।
- नीति प्रस्तुति और बहस।
  - प्रत्येक दल द्वारा अपने मुद्दे पर नीति प्रस्तुति (प्रत्येक दल को 5 मिनट)।
  - नीति पर बहस और चर्चा (प्रत्येक बहस के लिए 10 मिनट)।
  - सभी दलों को अपने तर्कों के लिए विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना होगा।
- विपक्ष और सत्ता रूढ़ दल के बीच बहस के लिये प्रत्येक दल को 10 मिनट का समय।

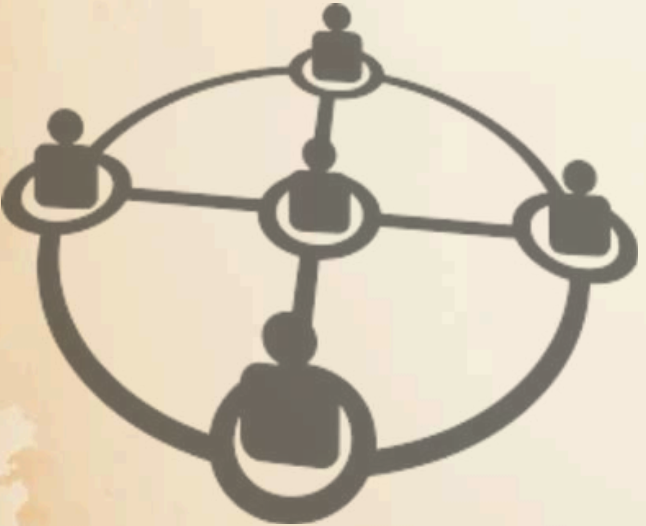


## छात्र संसद का प्रारूप

- स्वागत एवं परिचय
- प्रारंभिक वक्तव्य (प्रत्येक 2 मिनट)
- पक्ष/विपक्ष के नेता एवं मंत्री का चयन
- शून्यकाल (1.25 घंटे)
- विधेयक प्रस्तुति
- सामान्य चर्चा
- मतदान



कुल पुरस्कार राशि :- ₹ 20,000/-



अभी पंजीयन करे :- [www.tooryanaad.com](http://www.tooryanaad.com)

संपर्क सूत्र :- गोपाल कृष्ण पाठक - 91090 34938  
गौरव त्रिपाठी- 93994 16472

अणुडाक :- [tooryanaad.chhatra.sansad25@gmail.com](mailto:tooryanaad.chhatra.sansad25@gmail.com)

नोट :- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार के बदलाव के सर्वाधिकार तूर्यनाद के पास सुरक्षित हैं।  
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में हमारा निर्णय ही अंतिम होगा।



# साइबर सुरक्षा विधेयक, २०२५

## एक तकनीकी और व्यापक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण हेतु

यह विधेयक भारत में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने, डिजिटल अवसंरचना की रक्षा करने, साइबर अपराधों को रोकने तथा इनसे निपटने, और एक सशक्त साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसका लक्ष्य देश के नागरिकों, व्यवसायों, और सरकारी संस्थाओं को बढ़ते साइबर खतरों से सुरक्षित रखना है, साथ ही नवाचार और डिजिटल विकास को बढ़ावा देना है।

भारत गणराज्य के ७५वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

### अध्याय १: प्रारंभिक

१. इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उच्च तकनीकी साइबर सुरक्षा विधेयक, २०२५ है। (संक्षिप्त नाम)

२. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

३. यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

४. इस विधेयक में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (परिभाषाएँ)

\* (क) "साइबर सुरक्षा" का अर्थ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों, नेटवर्कों, कार्यक्रमों, उपकरणों और डेटा की सुरक्षा है, जिसमें अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन, या विनाश से बचाव शामिल है।

\* (ख) "साइबर अपराध" से अभिप्रेत है कोई भी अपराध जो कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करके या उसके माध्यम से किया जाता है, या जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क एक उपकरण या लक्ष्य होता है।

\* (ग) "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना" का अर्थ उन कंप्यूटर संसाधनों से है, जिनकी अक्षमता या विनाश राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालेगा।

\* (घ) "डेटा उल्लंघन" से अभिप्रेत है किसी संवेदनशील या गोपनीय डेटा का अनधिकृत अधिग्रहण, पहुंच, प्रकटीकरण, या उपयोग।

\* (ङ) "डिजिटल संपत्ति" में डेटा, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी शामिल है।

\* (च) "साइबर सुरक्षा प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अध्याय २ के तहत स्थापित "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण"।

\* (छ) "जांच एजेंसी" में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई भी पुलिस बल या अन्य सरकारी एजेंसी शामिल है।

\* (ज) "सूचना मध्यस्थ" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक संदेश को प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या भेजता है या ऐसी सेवा प्रदान करता है या ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके उस संदेश को उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहीत या संचारित करना है।

---

## अध्याय २: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण और इसकी शक्तियाँ

### १. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना:

\* (अ) केंद्र सरकार द्वारा एक "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण" की स्थापना की जाएगी, जो देश में साइबर सुरक्षा मामलों का प्रबंधन और विनियमन करेगा।

\* (ब) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिकतम ६ सदस्य होंगे, जो साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून प्रवर्तन और रक्षा जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञ होंगे।

\* (स) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

### २. प्राधिकरण के कार्य और शक्तियाँ:

\* (अ) नीति निर्माण और विनियमन: \* (१) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तैयार करना और समय-समय पर उसकी समीक्षा करना।

\* (२) साइबर सुरक्षा मानकों, दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करना और लागू करना।

\* (३) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) को चिन्हित करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष नियम बनाना।

\* (४) डिजिटल संपत्ति और डेटा की सुरक्षा के लिए नियामक ढाँचा तैयार करना।

\* (ब) निगरानी और प्रवर्तन: \* (१) साइबर खतरों और हमलों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय साइबर निगरानी केंद्र स्थापित करना।

\* (२) साइबर हमलों की पहचान, विश्लेषण और प्रतिक्रिया के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का समन्वय करना।

\* (३) डेटा उल्लंघनों और साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक अनिवार्य तंत्र स्थापित करना।

\* (४) उल्लंघनों के लिए दंड और जुर्माने का निर्धारण करना।

\* (स) क्षमता निर्माण और अनुसंधान: \* (१) साइबर सुरक्षा पेशेवरों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

\* (२) साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।

\* (३) अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना।

- \* (द) जांच और अभियोजन में सहायता: \* (१) साइबर अपराधों की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - \* (२) साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं का विकास करना।
  - \* (३) साइबर अपराधों के सफल अभियोजन के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करना।
  - \* (य) जन जागरूकता: \* (१) साइबर सुरक्षा के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना।
  - \* (२) सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना।
- 

## अध्याय ३: साइबर अपराध और दंड

१. साइबर अपराधों की परिभाषा और उनके लिए दंड:

\* (अ) अनधिकृत पहुंच (हैकिंग): किसी भी कंप्यूटर संसाधन तक अनधिकृत पहुंच बनाना, सूचना को बाधित करना या उसमें छेड़छाड़ करना।

\* दंड: ३ वर्ष तक कारावास और/या ५ लाख रुपये तक का जुर्माना।

\* (ब) डेटा चोरी/डेटा लीक: किसी व्यक्ति या संस्था के डेटा को उसकी अनुमति के बिना प्राप्त करना, उपयोग करना या प्रकाशित करना।

\* दंड: ५ वर्ष तक कारावास और/या १० लाख रुपये तक का जुर्माना।

\* (स) पहचान की चोरी : किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना या उसे नुकसान पहुंचाना।

\* दंड: ७ वर्ष तक कारावास और/या १५ लाख रुपये तक का जुर्माना।

\* (द) मालवेयर/रैंसमवेयर हमला: मालवेयर या रैंसमवेयर का उपयोग करके किसी कंप्यूटर प्रणाली या डेटा को बाधित करना, नष्ट करना या फिरौती मांगना।

\* दंड: १० वर्ष तक कारावास और/या २५ लाख रुपये तक का जुर्माना।

\* (य) फिशिंग और स्पूफिंग: धोखाधड़ी से जानकारी प्राप्त करने या उपयोगकर्ता को गुमराह करने के लिए नकली वेबसाइटों या ईमेल का उपयोग करना।

\* दंड: ३ वर्ष तक कारावास और/या ५ लाख रुपये तक का जुर्माना।

\* (र) वित्तीय धोखाधड़ी (साइबर फ्रॉड): ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी करना।

\* दंड: ७ वर्ष तक कारावास और/या २० लाख रुपये तक का जुर्माना।

\* (ल) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर हमला: महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को लक्षित कर उसे बाधित करना या नष्ट करना।

\* दंड: आजीवन कारावास तक हो सकता है।

\* (व) आतंकवादी उद्देश्यों के लिए साइबर स्पेस का उपयोग: साइबर स्पेस का उपयोग आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करना।

\* दंड: आजीवन कारावास।

## २. कंपनियों की जिम्मेदारी:

\* (अ) यदि किसी कंपनी द्वारा साइबर अपराध किया जाता है, तो कंपनी के साथ-साथ अपराध के समय प्रभारी व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी।

\* (ब) कंपनियों को अपने डेटा और सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साइबर सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

## ३. रिपोर्टिंग अनिवार्य:

\* (अ) सभी सरकारी और निजी संस्थाओं को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना या डेटा उल्लंघन की सूचना साइबर सुरक्षा प्राधिकारी को २४ घंटे के भीतर देनी अनिवार्य होगी।

\* (ब) सूचना मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले अवैध या आपत्तिजनक सामग्री की सूचना साइबर सुरक्षा प्राधिकारी को देनी होगी।

---

## अध्याय ४: डेटा संरक्षण और गोपनीयता

### १. डेटा संरक्षण सिद्धांत:

\* (अ) व्यक्तिगत डेटा का संग्रह केवल स्पष्ट और वैध उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

\* (ब) डेटा न्यूनतम आवश्यक होगा और उसके उद्देश्य के अनुरूप होगा।

\* (स) डेटा को सटीक और अद्यतन रखा जाएगा।

\* (द) डेटा को केवल आवश्यक अवधि के लिए संग्रहीत किया जाएगा।

\* (य) डेटा को सुरक्षित रूप से संसाधित किया जाएगा और अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण से बचाया जाएगा।

### २. डेटा स्थानीयकरण:

\* (अ) कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा को भारत के भीतर ही संग्रहीत और संसाधित किया जाएगा, जैसा कि साइबर सुरक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

\* (ब) क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के लिए कठोर नियम और शर्तें लागू होंगी, जिनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अनुपालन शामिल होगा।

### ३. व्यक्तियों के अधिकार:

\* (अ) व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच का अधिकार होगा।

\* (ब) व्यक्तियों को उनके डेटा को सही करने या मिटाने का अधिकार होगा।

\* (स) व्यक्तियों को उनके डेटा के प्रसंस्करण पर आपत्ति करने का अधिकार होगा।

\* (द) व्यक्तियों को डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार होगा।

### ४. डेटा संरक्षण अधिकारी :

\* (अ) कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं, विशेष रूप से जो बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करती हैं, उन्हें एक डेटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

\* (ब) डेटा संरक्षण अधिकारी डेटा संरक्षण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

### ५. सरकारी निरीक्षण हेतु डेटा तक पहुँच का विशेष अधिकार

(अ) केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता, एकता, अपराध की रोकथाम, या किसी आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत व्यक्तिगत या संस्थागत डेटा तक पहुँच का अधिकार प्राप्त होगा।

(ब) ऐसा कोई भी निरीक्षण या डेटा तक पहुँच केवल प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा, और इसके लिए एक उचित कारण और विधिवत आदेश आवश्यक होगा।

(स) यह प्रक्रिया न्यायालय की स्वीकृति अथवा एक स्वतंत्र निगरानी निकाय की अनुशंसा पर आधारित होगी, ताकि इस अधिकार का राजनीतिक या अवैध उपयोग न हो सके।

(द) इस खंड के अंतर्गत प्राप्त डेटा का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया है, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

(य) सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था के डेटा की समीक्षा के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि कितने मामलों में डेटा की समीक्षा की गई तथा उसके लिए क्या कारण रहे।

(र) यदि कोई व्यक्ति या संस्था यह सिद्ध कर दे कि उसकी निजता का उल्लंघन गैर-आवश्यक या अवैधानिक रूप से हुआ है, तो उसे मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

## अध्याय ५: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण

### १. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

\* (अ) साइबर अपराधों से निपटने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में शामिल होना।

\* (ब) साइबर अपराधों की जांच में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

\* (स) साइबर सुरक्षा खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करना।

## २. क्षमता निर्माण:

\* (अ) शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

\* (ब) सरकारी कर्मचारियों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए विशेष साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

\* (स) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा कौशल के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

## ३. साइबर सुरक्षा कोष:

\* (अ) केंद्र सरकार द्वारा एक "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कोष" की स्थापना की जाएगी।

\* (ब) इस कोष का उपयोग साइबर सुरक्षा अनुसंधान, विकास, क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

---

## अध्याय ६: विविध

### १. अपील और विवाद समाधान:

\* (अ) साइबर सुरक्षा प्राधिकारी के किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।

\* (ब) साइबर सुरक्षा से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।

### २. नियम बनाने की शक्ति:

\* (अ) केंद्र सरकार को इस विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी।

\* (ब) साइबर सुरक्षा प्राधिकारी को इस विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उप-नियम और दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

३. अध्यारोही प्रभाव: \* इस विधेयक के प्रावधान, किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कोई भी बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

४. निरसन और व्यावृत्ति: \* इस विधेयक के लागू होने के साथ, साइबर सुरक्षा से संबंधित पिछले सभी अधिनियम और नियम, यदि कोई हों, निरसित माने जाएंगे, बशर्ते कि इस निरसन से पहले की गई कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही प्रभावित न हो।

---

## टिप्पणियाँ:

- विधेयक का आकार और तकनीकीता: यह प्रारूप आपको एक व्यापक और तकनीकी विधेयक के लिए आवश्यक खंड और विवरण प्रदान करता है। प्रत्येक खंड के तहत और अधिक विशिष्ट उप-नियम और तकनीकी विवरण जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि डेटा एन्क्रिप्शन मानक, नेटवर्क सेगमेंटेशन आवश्यकताएं, भेद्यता प्रकटीकरण नीतियां, आदि।
- दस्तावेज़ प्रारूप: मैंने "उच्च तकनीकी शिक्षा सुधार विधेयक, २०२४" के प्रारूप का अनुसरण किया है, जिसमें अध्याय, धाराएँ और उप-धाराएँ शामिल हैं। आप इसे आवश्यकतानुसार और अधिक विस्तृत कर सकते हैं।
- कानूनी भाषा: प्रदान की गई भाषा कानूनी शब्दावली का उपयोग करती है जो ऐसे विधेयकों में आम है।
- कार्यान्वयन: यह विधेयक कानून बनने के बाद, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम और दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।

# समान अवसर एवं सामाजिक न्याय (संशोधन) विधेयक, २०२५

## एक विस्तृत विश्लेषण एवं प्रगतिशील सामाजिक न्याय प्रणाली के निर्माण हेतु

यह विधेयक भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५(४), १५(५), १६(४), ४६, और ३६८ में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आरक्षण नीति में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण के लाभों को सुदृढ़ करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुँचें। यह विधेयक "समान अवसर एवं सामाजिक न्याय (संशोधन) अधिनियम, २०२५" के रूप में जाना जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी होगा।

यह संशोधन विधेयक कई प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है: आरक्षण की कुल सीमा सुनिश्चित करना; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में 'क्रीमी लेयर' को परिभाषित करना; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का विस्तार करना; और नीति की समय-समय पर समीक्षा का प्रावधान करना।

भारत गणराज्य के ७५वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

## अध्याय १: प्रारंभिक

### १. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:

- (क) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम समान अवसर एवं सामाजिक न्याय (संशोधन) विधेयक, २०२५ है।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (ग) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

### २. संवैधानिक पृष्ठभूमि: यह विधेयक भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है:

- (क) अनुच्छेद १५(४) और १५(५): ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देते हैं।
- (ख) अनुच्छेद १६(४): यह अनुच्छेद राज्य को उन पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- (ग) अनुच्छेद ४६: यह अनुच्छेद राज्य को समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- (घ) अनुच्छेद ३६८: यह अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, यह सुनिश्चित करता है कि विधेयक में प्रस्तावित किसी भी बदलाव को उचित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाए।

### ३. परिभाषाएँ: इस विधेयक में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "क्रीमी लेयर" (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/जनजाति के वे व्यक्ति जिनके माता या पिता केंद्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में ग्रुप 'ए' या समकक्ष उच्च पद पर कार्यरत हों, और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹१२,००,०००/- (बारह लाख रुपये) से अधिक हो।
- (ख) "ईडब्ल्यूएस" (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से अभिप्रेत है वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय/संपत्ति सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा से कम हो, जिसमें आवासीय प्लैट, कृषि भूमि आदि से संबंधित मानदंड शामिल हो सकते हैं।
- (ग) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान की गई वर्गवार विशेष व्यवस्था।
- (घ) "केंद्र सरकार" से अभिप्रेत है भारत की संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् शामिल हैं, जो देश के शासन के लिए जिम्मेदार हैं।

## अध्याय २: आरक्षण की अधिकतम सीमा और 'क्रीमी लेयर' परिभाषा

### १. आरक्षण की अधिकतम सीमा:

- (क) शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक व निजी रोजगार में कुल आरक्षण ५०% से अधिक नहीं होगा।
- (ख) यह सीमा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (१९९२) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुरूप है, जिसे आमतौर पर 'मंडल कमीशन' मामले के रूप में जाना जाता है। इस निर्णय ने आरक्षण की ५०% की सीमा निर्धारित की थी, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पार किया जा सकता है।
- (ग) इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि इस सीमा को केवल संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित किसी विशेष अधिनियम द्वारा ही बदला जा सकता है। यह प्रावधान आरक्षण नीति में स्थिरता और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है।

### २. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति - "क्रीमी लेयर" परिभाषा:

- (क) धारा ३ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में "क्रीमी लेयर" की अवधारणा को परिभाषित करती है, जिसका उद्देश्य आरक्षण के लाभों को वास्तविक वंचित वर्ग तक पहुंचाना है।
- (ख) "क्रीमी लेयर" के मानदंड: एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को "क्रीमी लेयर" में माना जाएगा और आरक्षण लाभ से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उनके माता या पिता निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक में हों:
  - (१) केंद्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में ग्रुप 'ए' या समकक्ष उच्च पद पर कार्यरत हों।
  - (२) उनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹१२,००,०००/- (बारह लाख रुपये) से अधिक हो।
- (ग) यह परिभाषा ओबीसी वर्ग के लिए लागू 'क्रीमी लेयर' मानदंडों के समान है, जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी विस्तारित किया गया है ताकि समाज के अधिक सुविधा प्राप्त वर्गों को आरक्षण का लाभ लेने से रोका जा सके। ऐसे व्यक्ति आरक्षण लाभ से अयोग्य माने जाएंगे।
- (घ) दिशानिर्देश और उद्देश्य: केंद्र सरकार समय-समय पर इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक वंचित वर्ग तक पहुंचे। यह न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने और यह रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि आरक्षण केवल उन्हीं लोगों तक सीमित न रहे जो पहले से ही सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में हैं। यह कदम आरक्षण की अवधारणा को उसके मूल उद्देश्य - सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने - के प्रति अधिक प्रभावी बनाएगा।

---

## अध्याय ३: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और समीक्षा समिति

### १. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) - आरक्षण विस्तार:

- (क) धारा ४ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के विस्तार से संबंधित है।
- (ख) आरक्षण में वृद्धि: ईडब्ल्यूएस आरक्षण को १०% से बढ़ाकर १५% किया जाता है। यह संशोधन जनवरी २०१९ में १०३वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किए गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को और मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य आय-आधारित पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करना है।
- (ग) पात्रता मानदंड: ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड, जिसमें वार्षिक आय, आवासीय संपत्ति और कृषि संपत्ति शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। वर्तमान में, ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय की सीमा ₹८ लाख से कम है, और कुछ संपत्ति-आधारित मानदंड भी लागू होते हैं। केंद्र सरकार इन मानदंडों को अद्यतन कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों तक पहुंचे।
- (घ) प्रभावी अवधि: यह आरक्षण तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए। यह प्रावधान भविष्य में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बदलाव के अनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समीक्षा और संशोधन की अनुमति देता है।

### २. आरक्षण समीक्षा समिति:

- (क) धारा ५ एक "आरक्षण समीक्षा समिति" के गठन का प्रावधान करती है, जो आरक्षण नीति की नियमित और व्यवस्थित समीक्षा सुनिश्चित करेगी।
- (ख) समिति का गठन:
  - (१) केंद्र सरकार इस समिति का गठन करेगी।
  - (२) समिति में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि और मानवाधिकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि समीक्षा प्रक्रिया बहुआयामी हो और विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखे।
- (ग) समिति के कार्य और उद्देश्य:
  - (१) नियमित मूल्यांकन: समिति प्रत्येक पांच वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक डेटा के आधार पर आरक्षण नीति का मूल्यांकन करेगी। यह नियमित मूल्यांकन आरक्षण के प्रभाव, इसकी आवश्यकता और समय के साथ इसकी प्रासंगिकता का आकलन करने में मदद करेगा।
  - (२) रिपोर्ट प्रस्तुति: समिति अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेगी, जिसमें आवश्यक सुधारों और संशोधनों के लिए सिफारिशें शामिल होंगी। यह संसद को आरक्षण नीति को लगातार अनुकूलित और परिष्कृत करने में सक्षम बनाएगा, ताकि यह अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करती रहे और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- (घ) इस समिति का गठन आरक्षण नीति को एक गतिशील और अनुकूलनीय तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बजाय एक स्थिर प्रणाली के।

---

## अध्याय ४: राज्य एवं केंद्र सरकारों के अधिनियमों में सामंजस्य और विवाद निस्तारण

### १. राज्य एवं केंद्र सरकारों के अधिनियमों में सामंजस्य:

- (क) धारा ६ संघवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के आरक्षण कानूनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है।
- (ख) राज्य कानूनों पर प्रतिबंध: राज्य सरकारें इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध कानून नहीं बना सकेंगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के संबंध में एकरूपता और निरंतरता बनी रहे, और राज्य सरकारें अपनी नीतियों से केंद्र के दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें। यह केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को सर्वोच्चता प्रदान करता है।
- (ग) मौजूदा राज्य अधिनियमों का निरसन: यदि कोई मौजूदा राज्य अधिनियम केंद्रीय अधिनियम से विरोध में होगा, तो यह अधिनियम लागू होने पर स्वतः निरस्त माना जाएगा। यह प्रावधान कानूनी भ्रम को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में एक सुसंगत आरक्षण ढांचा लागू हो। यह केंद्र और राज्यों के बीच संभावित विधायी टकरावों को भी कम करता है। यह संघीय प्रणाली में केंद्र के कानूनों की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, विशेषकर समवर्ती सूची के विषयों पर जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

## २. विवाद निस्तारण एवं व्याख्या:

- (क) धारा ७ इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के समाधान और इसकी व्याख्या के लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रदान करती है।
- (ख) सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय: इस अधिनियम से उत्पन्न किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षक होने के नाते, ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकारी है, और यह सुनिश्चित करता है कि अधिनियम की व्याख्या संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह किसी भी संभावित कानूनी चुनौती का समाधान करने के लिए एक विश्वसनीय न्यायिक तंत्र प्रदान करता है।
- (ग) राज्य स्तर पर विवादों के लिए उच्च न्यायालय: राज्य स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए संबंधित उच्च न्यायालय की विशेष पीठ गठित की जाएगी। यह स्थानीय विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने में मदद करेगा और सर्वोच्च न्यायालय पर अनावश्यक बोझ कम करेगा। यह प्रावधान न्याय के विकेंद्रीकरण का भी समर्थन करता है।
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश: व्याख्या या अस्पष्टता की स्थिति में केंद्र सरकार दिशानिर्देश जारी कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई अस्पष्टता न हो और विभिन्न हितधारकों को अधिनियम के प्रावधानों को समझने में मदद मिले। ये दिशानिर्देश कानूनी बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रदान करेंगे।

---

## अध्याय ५: प्रमाण एवं पात्रता सत्यापन और रिपोर्टिंग एवं प्रकाशन

### १. प्रमाण एवं पात्रता सत्यापन:

- (क) धारा ८ लाभार्थियों की सूची और पात्रता प्रमाण पत्रों के नियमित सत्यापन के महत्व पर जोर देती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ केवल योग्य व्यक्तियों को ही मिले।
- (ख) पुनः सत्यापन: लाभार्थियों की सूची और प्रमाण-पत्र (जैसे आय, रोजगार, जाति आदि) पर समय-समय पर पुनः सत्यापन किया जाएगा। यह डुप्लिकेसी, फर्जी प्रमाण-पत्रों और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया आरक्षण प्रणाली की अखंडता बनाए रखने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि संसाधन उन लोगों तक पहुंचें जिनके लिए वे वास्तव में अभिप्रेत हैं। यह भ्रष्टाचार को भी कम करने में मदद करेगा।

- (ग) पात्रता प्रमाण जारी करना और नवीनीकरण: पात्रता प्रमाण (जैसे ईडब्ल्यूएस या 'क्रीमी लेयर' निष्क्रियता) केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा जारी और नवीनीकृत किए जाएंगे। यह एक मानकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा और प्रमाण-पत्रों की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। नियमित नवीनीकरण यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी अभी भी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, खासकर 'क्रीमी लेयर' और ईडब्ल्यूएस जैसी श्रेणियों में जहां आय और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव है।
- (घ) जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता: यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। सार्वजनिक उपलब्धता से नागरिक समाज और अन्य हितधारक लाभार्थियों की पहचान और पात्रता की निगरानी कर सकेंगे, जिससे प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और किसी भी संभावित दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा। यह समाज में आरक्षण को लेकर व्याप्त आशंकाओं और गलतफहमियों को दूर करने में भी मदद कर सकता है।

## २. रिपोर्टिंग एवं प्रकाशन:

- (क) धारा ९ आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रिपोर्टिंग और प्रकाशन को अनिवार्य करती है।
- (ख) वार्षिक आरक्षण रिपोर्ट: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार्षिक आरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। यह रिपोर्ट प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करेगी।
- (ग) संसद में प्रस्तुति: यह रिपोर्ट संसद की विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह संसदीय निरीक्षण सुनिश्चित करेगा और सांसदों को आरक्षण नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने का अवसर देगा। संसद इन रिपोर्टों के आधार पर नीतिगत बदलावों पर विचार कर सकती है।
- (घ) रिपोर्ट की सामग्री: रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक लाभार्थियों की संख्या और आरक्षण के उपयोग का विवरण शामिल होगा। यह डेटा नीति निर्माताओं को आरक्षण के लाभों के वितरण और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। इसमें विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में नियुक्तियों, प्रवेशों और अन्य लाभों का विस्तृत विश्लेषण शामिल होगा। यह डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देगा और आरक्षण नीति को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने में मदद करेगा।

## अध्याय ६: संविधान संशोधन हेतु प्रावधान

### १. संविधान संशोधन हेतु प्रावधान:

- (क) धारा १० इस अधिनियम में भविष्य में किसी भी परिवर्तन के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।
- (ख) विशेष बहुमत की आवश्यकता: इस अधिनियम में कोई भी परिवर्तन संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित अधिनियम के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आरक्षण नीति जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर कोई भी बदलाव व्यापक सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही किया जाए। यह अधिनियम को मनमाने संशोधनों से बचाता है और इसकी स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- (ग) अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत प्रक्रिया: यह संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत गुजरती है। अनुच्छेद ३६८ भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष मामलों में, आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की

भी आवश्यकता हो सकती है। यह प्रावधान आरक्षण नीति में किए गए किसी भी बदलाव को सर्वोच्च संवैधानिक वैधता प्रदान करता है।

---

टिप्पणियाँ: यह विस्तृत विश्लेषण "समान अवसर एवं सामाजिक न्याय (संशोधन) विधेयक, २०२५" के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करता है, इसके उद्देश्यों, प्रावधानों, संवैधानिक आधारों और कार्यान्वयन तंत्रों को रेखांकित करता है। यह विधेयक भारत में सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।